

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 281/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด	โจทก์
	นายสุธีร์ รัศมีไพฑูรย์	จำเลย
	นายสุธีร์ รัศมีไพฑูรย์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
265,268,341 ประกอบด้วยมาตรา 80 ซึ่งเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
ลงโทษตามมาตรา 268 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดจำคุก 2 ปี และผิดตามมาตรา
173 ประกอบด้วยมาตรา 174 วรรคสองอีกกระทงหนึ่ง จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี
 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 110)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 200,000 บาท (อันดับ 87)

คำสั่ง

เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้

เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ